

ZURIATI BINTI MAT SALLEH
lwn
MUHAMMAD IZZAT BIN SABRAM DAN DUA YANG LAIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

13 Julai 2020 / 3 Zulhijjah 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0075-2021

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie Pemohon: Muhammad Hafiz Bin Ab Rashid daripada Tetuan Hafiz & Co

PERMOHONAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 11/5/2021 bagi menyemak keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 15 April 2021 dalam kes harta sepencarian melalui Saman No. : 10100-017-0630-2019.

2) Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

2.1 Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memutuskan bahawa tuntutan Pemohon di dalam kes harta sepencarian adalah dibatalkan.

2.2 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa kes tuntutan harta sepencarian hendaklah diteruskan dengan prosiding perbicaraan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

FAKTA KES

- 3) Pemohon adalah isteri kepada Allahyarham SABRAM BIN MUHAMMAD NANGAN yang telah bernikah pada 8 April 2011. Allahyarham telah meninggal dunia pada 26 Jun 2018.
- 4) Responden-Responden adalah anak tiri kepada Pemohon
- 5) Pada 4 Julai 2019, Pemohon telah memfailkan kes tuntutan harta sepencarian yang melibatkan sebuah rumah di No. 42A, Jalan 2/4, Taman Impian Putra, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor.
- 6) Responden-Responden seterusnya telah memfailkan pembelaan pada 13 September 2019.
- 7) Pemohon telah memfailkan jawapan kepada Pembelaan pada 9 Oktober 2019.
- 8) Pada 20 Julai 2020, semasa sebutan di hadapan Pendaftar, Responden-Responden telah membangkitkan satu isu bahawa rumah tersebut telah selesai dibahagikan di Pejabat Pusaka Kecil Bangi dan memohon isu tersebut diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah.

9) Pada 9 September 2020, kes tersebut telah ditetapkan pendengaran di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (YA Tuan Zulfikri Bin Yasoa'). Pemohon telah memohon agar isu tersebut ditutup memandangkan Responden-Responden dan Peguam Syarie telah gagal hadir pada tarikh tersebut dan pihak-pihak telah melengkapkan pliding. YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan tersebut dan menetapkan perbicaraan pada 8 Mac 2021 jam 11.30 pagi.

10) Pada 8 Mac 2021, di hadapan YA Tuan Mohammad Khalid Bin Shae, Responden-Responden sekali lagi membangkitkan isu penyelesaian rumah tersebut di Pejabat Pusaka Kecil Bangi dan dibantah oleh pihak Pemohon. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menetapkan 22 Mac 2021 untuk pihak-pihak memfailkan hujah secara serentak dan 15 April 2021 untuk keputusan.

11) Pada 15 April 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa tuntutan Pemohon dalam kes harta sepencarian adalah dibatalkan dan Mahkamah memerintahkan kos ditanggung oleh Pemohon.

12) Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan permohonan semakan atas alasan:

12.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menolak kes harta sepencarian sedangkan ruang dan peluang untuk Pemohon membangkitkan isu berkaitan rumah tersebut telah ditutup.

12.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menerima isu berkaitan rumah di Kajang tersebut sedangkan ia dibangkitkan di luar tempoh masa yang munasabah.

- 12.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf bahawa pada hakikatnya dakwaan Responden-Responden berkaitan isu rumah di Kajang tersebut tidak dibuktikan sama sekali.
- 12.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menolak kes harta sepencarian tersebut sedangkan perintah harta sepencarian yang akan diputuskan tidak akan menjadi sekadar bahan akademik.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

7) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

8) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah,***

JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

9) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

10) Kami telah meneliti alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon, kami mendapati permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan kes yang telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara sebagaimana yang dinyatakan pada **Perenggan 4 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014**. Oleh yang demikian kami berpendapat untuk kepentingan keadilan, adalah amat penting untuk Mahkamah Rayuan Syariah meneliti terlebih dahulu Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara serta Rekod Rayuan yang berkaitan di samping memberi peluang yang sama kepada pihak-pihak untuk berhujah sebelum membuat keputusan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

